

2° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Sicuani

EXPEDIENTE : 00124-2020-24-1007-JP-CI-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CACERES CONDORI LUCERO
ESPECIALISTA : SUYO MENDOZA DAFNE JESSICA---
PERITO : VALDEZ HINOJOSA, MIRLA EUFEMIA
FIGUEROA MERCADO, KIREYNA
DEMANDADO : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CUSCO
IMPERIAL ACTUALMENTE COPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CUSCO
IMPERIAL LTDA
DEMANDANTE : AGUILAR HUALLPA, JESSICA
HUALLPA QUISPE, SANTUSA ISIDORA

RESOLUCIÓN NRO.29

Sicuani, 19 de mayo del año 2025.

Puesto los autos en despacho para emitir resolución.- AUTOS Y VISTOS:
con la razón que antecede; y **ATENDIENDO:**

PRIMERO: Que, estando a la solicitud de convocatoria a remate por parte de la ejecutante (folio 182), y teniendo presente el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, el cual establece e n sus primeros párrafos lo siguiente: "*Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia*".

SEGUNDO: Estando al estado del proceso –etapa de ejecución forzada- y verificándose que la tasación comercial del inmueble ha sido aprobada en autos mediante resolución número 26 de fecha 30 de setiembre del año 2024, dicha solicitud de convocatoria de remate cumple con los requisitos señalados en el artículo N°12° de la Ley N° 30229 y Artículo 13° del Reglamento de la citada Ley.

TERCERO: Estando a las nuevas implementaciones respecto del sistema de Remate Judicial Electrónico – REM@JU, se deberá proceder conforme a las siguientes consideraciones, debiendo atenderse además, de acuerdo a la programación automática del remate electrónico en sus tres convocatorias.

CUARTO: El artículo 13° de la Ley N° 30229 refiere, que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse

ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico.

QUINTO: Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya, por lo tanto; **SE RESUELVE:**

CONVOQUESE A PRIMER REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU). En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial Electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el **REM@JU al SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, del siguiente inmueble:

1. DESCRIPCIÓN: Inmueble **ubicado en** el Centro Poblado Sicuani, Sector IV, Mz. L9, lote 41 del Distrito de Sicuani, Provincia de Canchis, Departamento de Cusco, inscrito en la **Partida Electrónica N° P59032953** del Registro de Propiedad inmueble de la Zona Registral N° X - Oficina Registral de Sicuani.

2. ACREENCIA: S/. 40, 000.00 SOLES.

3. TASACIÓN COMERCIAL: S/. 5´798,978.55 (CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 55/100 SOLES)

4. BASE DE LA POSTURA:

EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **S/. 3,865,985.7 SOLES.**

EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 3 286, 087.85 SOLES.**

EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 2, 793.174.68 SOLES.**

5. CARGAS Y GRAVÁMENES:

As 00004 Inscripción de embargo:

Demandante Mamani Aguilar Fortunato

Demandado Cooperativa de ahorro y crédito cusco imperial Ltda

Proceso Judicial 146-2019-0-1007-JP-CI-02

Monto S/. 100,000.00

As 00006 Inscripción de embargo:

Demandante Rodriguez Yanque Danilo

Demandado Cooperativa de ahorro y crédito cusco imperial Ltda

Proceso Judicial 317-2019-20-1007-JP-CI-01

Monto S/. 54,869.54

As 00007 Inscripción de embargo:

Demandante Sumire Phoccohuanca, Patricio

Demandado Cooperativa de ahorro y crédito cusco imperial Ltda

Proceso Judicial 331-2019-76-1007-JP-CI-02

Monto S/. 114,000.00

As 00008 Inscripción de embargo:

Demandante Rodriguez Medina, Francisca Cipriana

Demandado Cooperativa de ahorro y crédito cusco imperial Ltda

Proceso Judicial 347-2019-13-1007-JP-CI-01

Monto S/. 116,600.00

As 00009 Inscripción de embargo:

Demandante Quispe Champi, Clemente

Demandado Cooperativa de ahorro y crédito cusco imperial Ltda

Proceso Judicial 367-2019-53-1007-JP-CI-02

Monto S/. 42,000.00

As 00010 Inscripción de embargo:

Demandante Condori Cuela, Yanet

Demandado Cooperativa de ahorro y crédito cusco imperial Ltda

Proceso Judicial 402-2019-65-1007-JP-CI-01

Monto S/. 30,160.00

As 00011 Inscripción de embargo:

Demandante Chaca Arapa, Cristóbal

Demandado Cooperativa de ahorro y crédito cusco imperial Ltda

Proceso Judicial 001-2020-96-1007-JP-CI-02

Monto S/. 30,553.40

As 00014 Inscripción de embargo:

Demandante Peña Illapuma, Victor

Demandado Cooperativa de servicios múltiples Cusco imperial Ltda,
Beltran Macedo María Angélica

Proceso Judicial 422-2019-63-1007-JP-CI-01

Monto S/. 91,000.00

As 00015 Inscripción de embargo:

Demandante Peña Illapuma, Victor

Demandado Cooperativa de servicios múltiples Cusco imperial Ltda,

Proceso Judicial 0094-2020-16-1007-JP-CI-02

Monto S/. 45,000.00

As 00016 Inscripción de embargo:

Demandante Mamani Choque, Nelly

Demandado Cooperativa de servicios múltiples Cusco imperial Ltda,

Proceso Judicial 0094-2020-16-1007-JP-CI-02

Monto S/. 45,000.00

As 00017 Inscripción de embargo:

Demandante Aguilar Huallpa, Jessica

Demandado Cooperativa de servicios múltiples Cusco imperial Ltda,

Proceso Judicial 0134-2020-98-1007-JP-CI-02

Monto S/. 57,000.00

As 00018 Inscripción de embargo:

Demandante Huallpa Quispe, Santusa Isidora

Demandado Cooperativa de servicios múltiples Cusco imperial Ltda,

Proceso Judicial 0124-2020-24-1007-JP-CI-02

Monto S/. 40,000.00

As 00019 Inscripción de embargo:

Demandante ESSALUD – Ejecutor coactivo

Demandado Cooperativa de de servicios múltiples Cusco imperial Ltda,

Expediente 07f20180201708

Monto S/. 1'731.00

As 00020 Inscripción de embargo:

Demandante Condori Cuela, Yanet

Demandado Cooperativa de de servicios múltiples Cusco imperial Ltda,

Proceso Judicial 0153-2022-59-1007-JP-CI

Monto S/. 30,160.00

As 00021 Inscripción de Compra Venta:

Comprador Titular Chaca Arapa, Cristóbal

Comprador Titular Lipa Ccuno, Celia

Vendedor Titular Cooperativa de de servicios múltiples Cusco imperial Ltda,

Monto transferencia S/. 33,000.00

Porcentaje cuota ideal 3.45% de derechos y acciones

As 00022 Inscripción de Compra Venta:

Comprador Titular Chaca Arapa, Cristóbal

Comprador Titular Lipa Ccuno, Celia

Vendedor Titular Cooperativa de de servicios múltiples Cusco imperial Ltda,

Monto transferencia S/. 3,500.00

Porcentaje cuota ideal 1.72% de derechos y acciones

- 6. OBLAJE:** Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17° del Reglamento de la Ley N°30229; y el arancel judicial correspondiente.
- 7. PUBLICACIÓN:** Procédase a la PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL del aviso de convocatoria respectivo conforme el artículo 15° de la Ley N° 30229, una vez que las partes ejecutadas no hayan formulado oposición dentro del término del tercer día de notificados.
- 8. FÍJESE** los Carteles de Remate en: (i) vitrina del local del Juzgado, y (ii) en el inmueble sub-litis a cargo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES PROCESALES Y TERCEROS OCUPANTES.

2° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Sicuani
EXPEDIENTE : 00124-2020-24-1007-JP-CI-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : BENAVIDES AÑAMURO DIANA CAROLINA
ESPECIALISTA : SUYO MENDOZA DAFNE JESSICA---
PERITO: VALDEZ HINOJOSA, MIRLA EUFEMIA
FIGUEROA MERCADO, KIREYNA
DEMANDADO : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CUSCO IMPERIAL
ACTUALMENTE COPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CUSCO IMPERIAL LTDA
DEMANDANTE: AGUILAR HUALLPA, JESSICA
HUALLPA QUISPE, SANTUSA ISIDORA

Resolución Nro. 30

Sicuani, veintitrés de julio
del año dos mil veinticinco.-

La Magistrada que suscribe se avoca del conocimiento del presente proceso por disposición superior Dando providencia al escrito N° 913-205.- **VISTA**, la petición del Abogado de la solicitante; **Y, CONSIDERANDO: PRIMERO.-** Que, conforme lo dispone el artículo cuatrocientos siete del Código Procesal Civil, antes que la resolución cause ejecutoria, el Juez puede de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, corregir cualquier error material evidente que contenga los errores numéricos y ortográficos, pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución. Mediante la corrección las partes también piden al Juez que complete la resolución respecto de puntos controvertidos pero no resueltos. **SEGUNDO.-** Que, al expedirse la resolución número veintinueve de fecha diecinueve de mayo del año dos mil veinticinco se ha incurrido en error material evidente, al haber consignado en la última parte de la resolución habiéndose consignado como corte superior de justicia de Ucayali debiendo ser lo correcto corte superior de justicia de Cusco; en consecuencia **SE DISPONE: CORREGIR** la resolución número veintinueve de fecha diecinueve de mayo del año dos mil veinticinco, al haber consignado en la última parte de la resolución debiendo ser lo correcto **CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO** quedando inalterable en lo demás que lo contiene, debiendo la presente formar parte de la mencionada resolución.- **H.S.**